

COLEGIO DE TOPÓGRAFOS DE BOLIVIA

Departamental Cochabamba

Ley 2997 de 5 de marzo de 2005

Resolución Suprema No. 208369 de 15 de noviembre de 1990

“La Usurpación de funciones es un delito penado por Ley”



COLEGIO DE TOPÓGRAFOS DE BOLIVIA – DEPARTAMENTAL COCHABAMBA

COTOBOL – CBBA

PRONUNCIAMIENTO TÉCNICO – JURÍDICO

SOBRE EL PROYECTO DE “LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL Y DE LA CARTOGRAFÍA OFICIAL DEL ESTADO”

El Colegio de Topógrafos de Bolivia Departamental Cochabamba – COTOBOL CBBA, en representación de los profesionales topógrafos, geodestas y especialistas en levantamientos topográficos y geospaciales del departamento de Cochabamba, en ejercicio de las atribuciones conferidas por nuestros Estatutos y Reglamentos internos, y en resguardo del ejercicio profesional, la seguridad jurídica y el desarrollo técnico-científico del país, emite el presente PRONUNCIAMIENTO TÉCNICO – JURÍDICO respecto al Proyecto de “Ley Marco del Sistema Nacional de Información Geoespacial y de la Cartografía Oficial del Estado”, promovido por el Instituto Geográfico Militar (IGM).

I. ANTECEDENTES

1. Se ha puesto en conocimiento del sector profesional y técnico el Proyecto de “Ley Marco del Sistema Nacional de Información Geoespacial y de la Cartografía Oficial del Estado”, el cual pretende establecer al Instituto Geográfico Militar (IGM) como autoridad rectora exclusiva en materia de geodesia, cartografía oficial e información geoespacial del Estado.
2. El referido proyecto de Ley incorpora disposiciones vinculantes y sancionatorias respecto al uso obligatorio de la Red MARGEN – SIRGAS, certificaciones cartográficas, validez de datos geodésicos, control de cartografía y fiscalización de proyectos públicos y privados.
3. El Colegio de Topógrafos de Bolivia Departamental Cochabamba reconoce plenamente la importancia de fortalecer el Sistema Geodésico Nacional, promover la estandarización cartográfica y garantizar la interoperabilidad de la información geoespacial en Bolivia.
4. Sin embargo, el proyecto de Ley contiene disposiciones que generan preocupación técnica, legal, institucional y profesional, por cuanto podrían afectar el ejercicio profesional de topógrafos, geodestas, cartógrafos, ingenieros, además de concentrar facultades excesivas sin mecanismos claros de coordinación interinstitucional ni participación de los colegios profesionales y universidades.

COLEGIO DE TOPÓGRAFOS DE BOLIVIA

Departamental Cochabamba

Ley 2997 de 5 de marzo de 2005

Resolución Suprema No. 208369 de 15 de noviembre de 1990

“La Usurpación de funciones es un delito penado por Ley”



II. CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y JURÍDICAS

1. SOBRE LA CENTRALIZACIÓN DE FACULTADES EN EL IGM

El artículo 5 del proyecto de Ley establece al Instituto Geográfico Militar como “máxima entidad rectora y autoridad técnico-científica de la geodesia, cartografía oficial e información geoespacial del Estado”.

Si bien el IGM cumple un rol histórico y fundamental en la administración de la cartografía oficial y del sistema geodésico nacional, preocupa que el proyecto de Ley no contemple:

- Participación de colegios profesionales.
- Participación de universidades.
- Participación de gobiernos autónomos.
- Participación de entidades técnicas civiles.
- Comités científicos independientes.
- Mecanismos de fiscalización técnica externa.

La geodesia y la cartografía moderna constituyen ciencias multidisciplinarias que deben desarrollarse mediante coordinación técnica nacional y no bajo criterios exclusivamente centralizados.

2. SOBRE LA OBLIGATORIEDAD ABSOLUTA DE CERTIFICACIÓN POR EL IGM

El artículo 13 establece responsabilidades administrativas, civiles y penales para servidores públicos que utilicen cartografía o datos no certificados por el IGM.

Asimismo, el artículo 14 dispone la nulidad de pleno derecho de actos administrativos y proyectos basados en coordenadas no certificadas por el IGM.

Estas disposiciones generan preocupación debido a que:

- No se define un procedimiento claro de certificación.
- No se establecen plazos administrativos.
- No se determinan costos ni alcances técnicos.
- No se especifica la capacidad operativa nacional del IGM para asumir el volumen de certificaciones.
- No se contempla la realidad técnica de municipios rurales y entidades descentralizadas.
- Se podría paralizar proyectos públicos y privados por retrasos administrativos.
- Se podría vulnerar el principio de seguridad jurídica.

COLEGIO DE TOPÓGRAFOS DE BOLIVIA

Departamental Cochabamba

Ley 2997 de 5 de marzo de 2005

Resolución Suprema No. 208369 de 15 de noviembre de 1990

“La Usurpación de funciones es un delito penado por Ley”

El COTOBOL CBBA considera que la certificación técnica debe establecerse mediante reglamentos consensuados y con participación institucional de los sectores profesionales involucrados.



3. SOBRE LAS SANCIONES A EMPRESAS Y PROFESIONALES

El artículo 16 faculta al IGM a imponer multas pecuniarias y emitir alertas técnicas de invalidez de cartografía.

Sin embargo:

- No se establecen procedimientos administrativos claros.
- No se garantizan mecanismos de defensa técnica.
- No se define una instancia de apelación independiente.
- No se especifican criterios objetivos de evaluación.
- No se reconoce la responsabilidad profesional compartida entre entidades contratantes y ejecutoras.

Estas disposiciones podrían generar inseguridad laboral y profesional para topógrafos, empresas consultoras y especialistas geoespaciales.

4. SOBRE EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL TOPÓGRAFO

El proyecto de Ley regula actividades directamente relacionadas con:

- levantamientos topográficos,
- georreferenciación,
- redes GNSS,
- cartografía,
- fotogrametría,
- VANTs y drones,
- catastros,
- geodesia aplicada,
- procesamiento geoespacial,
- control horizontal y vertical.

No obstante, el proyecto no incorpora de manera expresa:

- la participación de los Colegios Profesionales;
- el reconocimiento del ejercicio profesional especializado;
- la acreditación de profesionales competentes;
- mecanismos de actualización y capacitación continua;
- ni mesas técnicas con entidades académicas y profesionales.

COLEGIO DE TOPÓGRAFOS DE BOLIVIA

Departamental Cochabamba

Ley 2997 de 5 de marzo de 2005

Resolución Suprema No. 208369 de 15 de noviembre de 1990

“La Usurpación de funciones es un delito penado por Ley”



El COTOBOL CBBA considera indispensable que toda normativa nacional relacionada con geodesia y cartografía incorpore la participación activa de los profesionales del área, por tratarse del sector directamente involucrado en la ejecución técnica de los proyectos.

5. SOBRE LOS SISTEMAS DE REFERENCIA Y LA MIGRACIÓN AL MARGEN-SIRGAS

El Colegio de Topógrafos de Bolivia Departamental Cochabamba reconoce y respalda la necesidad técnica de consolidar la migración progresiva hacia sistemas modernos de referencia geocéntrica como MARGEN – SIRGAS.

Sin embargo, esta migración debe realizarse:

- con criterios técnicos graduales;
- mediante capacitación nacional;
- con apoyo institucional;
- con fortalecimiento de redes GNSS;
- con acceso público a parámetros oficiales;
- y sin afectar derechos adquiridos ni generar nulidades indiscriminadas.

La transición debe priorizar la coordinación técnica antes que el enfoque sancionatorio.

III. OBSERVACIONES PRINCIPALES DEL COTOBOL CBBA

El Colegio de Topógrafos de Bolivia Departamental Cochabamba observa los siguientes aspectos del proyecto de Ley:

1. Excesiva centralización de competencias en el IGM.
2. Falta de participación de colegios profesionales y universidades.
3. Ausencia de mecanismos claros de certificación y fiscalización.
4. Riesgo de paralización administrativa de proyectos.
5. Inseguridad jurídica para proyectos anteriores y actuales.
6. Falta de reglamentación técnica previa.
7. Falta de mecanismos de apelación y defensa técnica.
8. Posible afectación al ejercicio profesional de topógrafos y consultores.
9. Ambigüedad en la aplicación de sanciones.
10. Necesidad de una socialización nacional amplia con el sector técnico y profesional.

COLEGIO DE TOPÓGRAFOS DE BOLIVIA

Departamental Cochabamba

Ley 2997 de 5 de marzo de 2005

Resolución Suprema No. 208369 de 15 de noviembre de 1990

“La Usurpación de funciones es un delito penado por Ley”



IV. PETITORIO Y PROPUESTA INSTITUCIONAL

Por todo lo expuesto, el Colegio de Topógrafos de Bolivia Departamental Cochabamba solicita:

1. La inmediata socialización nacional del proyecto de Ley con:
 - Colegios profesionales(topógrafos, geodestas, cartógrafos);
 - Universidades;
 - Gobiernos Autónomos;
 - Entidades técnicas;
 - Empresas consultoras referidas a la carrera;
 - Instituciones vinculadas a la geodesia y topografía.
2. La conformación de mesas técnicas interinstitucionales para el análisis y revisión del proyecto de Ley.
3. La incorporación formal de los Colegios de Topógrafos de Bolivia como entidades consultivas y técnicas permanentes.
4. La revisión de los artículos relacionados con:
 - nulidad de actos administrativos;
 - sanciones;
 - certificación obligatoria;
 - responsabilidades civiles y penales;
 - control exclusivo de información geoespacial.
5. La elaboración de reglamentos técnicos consensuados antes de la aplicación coercitiva de la Ley.
6. Garantizar la seguridad jurídica de proyectos, catastros, planos y levantamientos previamente aprobados bajo normativa vigente.

V. PRONUNCIAMIENTO INSTITUCIONAL

El Colegio de Topógrafos de Bolivia Departamental Cochabamba manifiesta:

- Su respaldo al fortalecimiento del Sistema Geodésico Nacional y la modernización geoespacial del Estado.
- Su compromiso con la calidad técnica, la precisión geodésica y el uso de sistemas oficiales modernos.
- Su rechazo a cualquier disposición que limite el ejercicio profesional sin participación institucional y técnica del sector.
-

COLEGIO DE TOPÓGRAFOS DE BOLIVIA

Departamental Cochabamba

Ley 2997 de 5 de marzo de 2005

Resolución Suprema No. 208369 de 15 de noviembre de 1990

"La Usurpación de funciones es un delito penado por Ley"



- Su preocupación por disposiciones sancionatorias ambiguas y excesivamente centralizadas.
- Su solicitud de apertura inmediata al diálogo técnico interinstitucional.

Asimismo, el COTOBOL CBBA ratifica su predisposición para participar en mesas técnicas, procesos de reglamentación y construcción de una normativa moderna, consensuada y acorde a la realidad profesional y tecnológica del Estado Plurinacional de Bolivia.

VI. CONCLUSIÓN

El desarrollo geoespacial del país debe construirse mediante coordinación institucional, participación profesional y criterios científicos modernos, garantizando la seguridad jurídica, el fortalecimiento técnico y el respeto al ejercicio profesional.

El Colegio de Topógrafos de Bolivia Departamental Cochabamba exhorta a las autoridades nacionales a abrir espacios de debate y revisión técnica antes de la aprobación definitiva del Proyecto de "Ley Marco del Sistema Nacional de Información Geoespacial y de la Cartografía Oficial del Estado".

Cochabamba, Bolivia – 2026

COLEGIO DE TOPÓGRAFOS DE BOLIVIA

DEPARTAMENTAL COCHABAMBA

